Algemene Voorwaarden STUDIO Joons

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2026

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen (Voor zowel Diensten als Webshop)

Artikel 1. Definities en Bedrijfsgegevens

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- **STUDIO Joons (Opdrachtnemer / Verkoper):** De eenmanszaak van Joni Godwin, gevestigd te Leiderdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer **98562851**, met btw-identificatienummer **NL005338627B22**, en bereikbaar via info@studiojoons.com en https://studiojoons.com.
- **Klant (Opdrachtgever / Koper):** De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met STUDIO Joons.
- **Consument:** De Klant, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (bijvoorbeeld bij aankopen in de webshop).
- **Zakelijke Klant:** De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- **Diensten:** Alle werkzaamheden op het gebied van grafische vormgeving, conceptontwikkeling, branding, illustratie, webdesign en aanverwante creatieve opdrachten die STUDIO Joons voor de Klant uitvoert.
- **Producten:** Alle fysieke goederen die via de webshop van STUDIO Joons worden aangeboden en geleverd, waaronder (maar niet beperkt tot) geborduurde carnavalsemblemen, patches, prints en merchandise.
- **Bronbestanden:** Bewerkbare werkbestanden zoals Adobe Illustrator (.ai), Photoshop (.psd), InDesign (.indd), Figma-bestanden of ruwe ontwerpschetsen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en Informatieplicht

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke bestelling in de webshop en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen STUDIO Joons en de Klant.
2. Conform de wettelijke informatieplicht (zoals toegelicht door de KVK) stelt STUDIO Joons deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch ter beschikking op een zodanige wijze dat deze door de Klant eenvoudig kunnen worden opgeslagen en gedownload.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk (of per e-mail) tussen STUDIO Joons en de Klant zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Zakelijke Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Hoofdstuk 2: Specifieke Voorwaarden voor Grafisch Ontwerp & Freelance Diensten

Artikel 3. Offertes, Briefing en Totstandkoming

1. Alle offertes en prijsopgaven van STUDIO Joons voor Diensten zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van een duidelijke en volledige briefing, evenals alle benodigde materialen (teksten, beelden, logo's). Indien de input van de Klant onvolledig is, mag STUDIO Joons bij de uitvoering uitgaan van redelijke aannames.
3. Indien een opdracht uit meerdere fasen bestaat en de Klant nog niet alle informatie aanlevert, maar STUDIO Joons reeds werkzaamheden heeft verricht, is STUDIO Joons gerechtigd de gemaakte uren en kosten tussentijds te declareren.

Artikel 4. Uitvoering, Doorlooptijd en Vertrouwelijkheid van Schetsen

1. STUDIO Joons zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting).
2. Opgegeven doorlooptijden en deadlines zijn indicatief en nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. STUDIO Joons is niet verantwoordelijk voor vertragingen of overschreden deadlines als gevolg van trage communicatie of het laat aanleveren van feedback/materiaal door de Klant.
3. **Vertrouwelijkheid van concepten:** Ruwe schetsen, voorstellen en tussentijdse concepten zijn strikt vertrouwelijk en mogen door de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO Joons worden gedeeld met derden of online worden gepubliceerd.

Artikel 5. Revisies, Correctierondes en Meerwerk

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de offerte, zijn bij een ontwerpopdracht standaard **twee (2) correctierondes** na het eerste concept inbegrepen, mits deze plaatsvinden binnen de eerder gekozen ontwerprichting.
2. Onder één correctieronde wordt verstaan: één gebundelde en overzichtelijke set aan feedback van de Klant, en niet een druppelsgewijze stroom van losse opmerkingen.
3. Verzoeken tot extra correctierondes, ingrijpende wijzigingen na goedkeuring van een eerdere fase, of een geheel nieuwe ontwerprichting gelden als **meerwerk** en worden op basis van het geldende uurtarief van STUDIO Joons doorberekend.

Artikel 6. Oplevering, Eindcontrole en Bronbestanden

1. **Standaardlevering:** Tenzij anders afgesproken, levert STUDIO Joons het definitieve ontwerp op in gangbare eindformaten, zoals drukklare PDF-bestanden en/of web-exports (PNG, JPG, SVG waar passend).
2. **Bronbestanden:** Bewerkbare Bronbestanden en werkbestanden (zoals .AI, .PSD, .INDD) maken **geen** deel uit van de standaardlevering en blijven eigendom van STUDIO Joons. Overdracht of uitlevering van Bronbestanden vindt uitsluitend plaats na een aparte schriftelijke afspraak en tegen een aanvullende afkoopvergoeding.
3. **Proefdruk en Eindcontrole:** De Klant is verplicht het opgeleverde ontwerp (en eventuele drukproeven) vóór definitieve productie of publicatie nauwkeurig te controleren op fouten, waaronder tekst-, spel-, zet- en kleurafwijkingen. Goedkeuring door de Klant geldt als

vrijgave voor productie; STUDIO Joons is niet aansprakelijk voor fouten die na goedkeuring door de Klant aan het licht komen.

4. **Bewaartermijn:** STUDIO Joons bewaart digitale ontwerpbestanden gedurende een redelijke termijn na afronding van de opdracht, maar biedt geen garantie voor permanente opslag of archivering.

Artikel 7. Aangeleverd Materiaal en Vrijwaring

1. De Klant garandeert dat alle door hem aangeleverde materialen (zoals teksten, foto's, lettertypen, merknamen en logo's) vrij zijn van rechten van derden of dat de Klant over de vereiste licenties beschikt.
2. De Klant vrijwaart STUDIO Joons volledig tegen alle aanspraken en vorderingen van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, portretrechten of merkrechten) die voortvloeien uit het gebruik van door de Klant aangeleverd materiaal.

Hoofdstuk 3: Specifieke Voorwaarden voor de Webshop (STUDIO JOONS STORE)

Artikel 8. Het Aanbod en Prijzen in de Webshop

1. Het aanbod in de webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden STUDIO Joons niet.
2. Alle prijzen in de webshop zijn vermeld in euro's en zijn **inclusief btw**, maar exclusief verzendkosten. De toepasselijke standaard NL/EU verzendkosten worden transparant weergegeven tijdens het afrekenproces.

Artikel 9. Bestelling, Levering en Eigendomsvoorbehoud

1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de gestelde betalingsvoorwaarden via de online kassa. STUDIO Joons bevestigt de ontvangst van de bestelling onverwijld langs elektronische weg.

2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt..
3. STUDIO Joons streeft ernaar bestellingen zo spoedig mogelijk te verzenden naar het door de Klant bij de checkout opgegeven afleveradres. Wettelijk geldt voor consumentenkoop een uiterste leveringstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij STUDIO Joons tot het moment van bezorging aan de Consument.
5. **Eigendomsvoorbehoud:** Alle geleverde Producten blijven eigendom van STUDIO Joons totdat de Klant alle verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief volledige betaling) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 10. Herroepingsrecht (Retouren Consumenten)

1. **Wettelijke bedenktijd:** Bij de aankoop van standaard Producten op afstand heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende **14 dagen**, ingaande op de dag na ontvangst van het Product door de Consument.
2. **Zorgplicht:** Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het Product mag slechts worden bekeken zoals dat in een fysieke winkel zou mogen. **Let op:** Emblemen of patches die reeds op kleding zijn gestreken, genaaid, gelijmd of anderszins zijn bevestigd of gedragen, kunnen niet worden geretourneerd (waardevermindering van 100%).
3. **Aanmelding en retourkosten:** Om gebruik te maken van het herroepingsrecht meldt de Consument dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen via e-mail aan info@studiojoons.com. De Consument dient het Product vervolgens binnen 14 dagen na deze melding terug te sturen. De directe kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Consument.
4. **Terugbetaling:** STUDIO Joons vergoedt na tijdige herroeping en ontvangst van het onbeschadigde Product het aankoopbedrag (inclusief de eventuele standaard heenzendkosten bij een volledige retour van de bestelling) binnen 14 dagen na de herroepingsmelding.
5. **Uitzondering voor maatwerk:** Het herroepingsrecht is wettelijk **uitgesloten** voor Producten die door STUDIO Joons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant (zoals speciaal op maat ontworpen of gepersonaliseerde emblemen en drukwerk).

Artikel 11. Wettelijke Garantie en Conformiteit

1. STUDIO Joons staat ervoor in dat de geleverde Producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties (wettelijke garantie). Niets in deze voorwaarden

beperkt de wettelijke rechten die een Consument onder dwingend Nederlands consumentenrecht heeft.

Hoofdstuk 4: Intellectueel Eigendom, Betaling en Aansprakelijkheid

Artikel 12. Intellectueel Eigendom en Gebruiksrecht

1. **Auteursrecht blijft bij STUDIO Joons:** Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht, modelrecht en merkrecht) op alle door STUDIO Joons ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, carnavalsemblemen, patches, illustraties, schetsen, teksten, scripts, websites en beelden berusten uitsluitend bij STUDIO Joons, ongeacht of deze in opdracht zijn gemaakt of via de webshop zijn verkocht).
2. **Verbod op namaken van Producten:** Bij aankoop van een fysiek Product in de webshop (zoals een embleem of print) verkrijgt de Koper uitsluitend het eigendom van het fysieke exemplaar. Het is strikt verboden de ontwerpen van STUDIO Joons te kopiëren, reproduceren, digitaliseren of commercieel door te verkopen.
3. **Licentie bij Diensten:** Bij opdrachten voor grafische vormgeving verkrijgt de Klant, pas **na volledige betaling** van het verschuldigde factuurbedrag, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) voor het vooraf overeengekomen doel, medium en gebied. Zolang de factuur niet volledig is voldaan, is het de Klant niet toegestaan het ontwerp openbaar te maken of te gebruiken (opschorting gebruiksrecht).
4. **Verbod op wijziging:** Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO Joons de geleverde ontwerpen zelf of via derden aan te passen, te verminken of als basis te gebruiken voor afgeleide werken.
5. **Portfolio en Promotie:** STUDIO Joons behoudt te allen tijde het recht om de gemaakte ontwerpen, projecten en producten (inclusief de naam van de Klant) te gebruiken voor eigen promotie, publicatie op sociale media en opname in het eigen online portfolio, tenzij vooraf schriftelijk geheimhouding is overeengekomen.

Artikel 13. Betaling, Aanbetaling en Incasso

1. **Webshop:** Betalingen voor webshopbestellingen vinden direct plaats tijdens het bestelproces via de aangeboden betaalmethoden.
2. **Diensten & Facturen:** Voor facturen op rekening geldt een betalingstermijn van **14 dagen** na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij grotere opdrachten is

STUDIO Joons gerechtigd een aanbetaling (bijvoorbeeld 30% tot 50%) te verlangen alvorens met de werkzaamheden te starten.

3. **Tussentijdse beëindiging / Annulering:** Indien een opdracht voor Diensten door de Klant tussentijds wordt geannuleerd of gepauzeerd, is de Klant verplicht alle reeds door STUDIO Joons gemaakte uren en ingekochte kosten volledig te vergoeden.
4. **Verzuim en Incassokosten:** Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, is een Zakelijke Klant van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten (minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-). Voor een Consument worden na het verstrijken van een kosteloze herinneringstermijn van 14 dagen de wettelijke rente en incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) in rekening gebracht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Overmacht

1. STUDIO Joons is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STUDIO Joons is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Voor zover wettelijk toegestaan, is STUDIO Joons nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, herdrukkosten en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien STUDIO Joons aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende bestelling of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft .
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van STUDIO Joons, of voor zover dwingend consumentenrecht zich tegen deze beperking verzet.
5. **Overmacht:** STUDIO Joons is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht (waaronder ziekte, stroom- of internetstoringen, overheidsmaatregelen, leveringsproblemen bij drukkerijen/leveranciers of vertragingen bij post- en pakketbezorgers).

Artikel 15. Klachten, Toepasselijk Recht en Geschillen

1. Klachten over de geleverde Diensten of Producten dienen door de Klant zo spoedig mogelijk, doch binnen een bekwame tijd na ontdekking (voor Zakelijke Klanten uiterlijk binnen 7 dagen), volledig en duidelijk omschreven te worden gemeld via info@studiojoons.com.

2. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij STUDIO Joons partij is, is uitsluitend het **Nederlands recht** van toepassing.
3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet bij een geschil met een Consument dwingend een andere rechter aanwijst.